

vaalimisen kannalta yhä heikommaksi maankäyttö- ja rakennuslain viranomaisen valvontavastuuta kaventaneiden muutosten myötä.

tällä lainsäädännön nykytilalla, niistä voi muodostua sellaisia ikuisuustapauksia tai sitten vähän tällaista ”jaettu vastuu ei ole kenenkään vastuuta” -tapauksia. Että jos meillä on esimerkiksi yksityinen maanomistaja, joka ei halua kaavoittaa, meillä on kunta joka ei halua tehdä uutta kaavaa alueelle, jossa voi olla vanhentunut kaava, mutta millä alueella kuitenkin tunnistetaan arvoja. Meillä voi olla ELY-keskus, joka ei sitä lähde suojelemaan, sitten meillä valtiota edustaa vielä korvauskysymyksissä ministeriö eli ympäristöministeriö. Niin tästä muodostuu sellainen paketti, jossa pahimmillaan se alue... sitten jos meillä on vielä rakennusvalvonta siihen päälle, joka ei velvoita kunnostamaan ja pitämään rakennusta kunnossa, niin silloinhan meillä voi olla arvokas ympäristö tai kohde, joka rapistuu sen seurauksena, että meillä on tällainen kierre, jossa se ei ole kenenkään vastuulla. (H15)

Säädösohjaus on olennainen työkalu, joka tarvitaan resurssiksi rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Haastatellut asiantuntijat eivät luottaisi vapaaehtoiseen hyväntahtoisuuteen rakennetun ympäristön kysymyksissä, joihin liittyy taloudellisia intressejä.

Kun ei ole sanktioita, niin laki ei toimi mun mielestä hirveän hyvin. Se on sama, kun Pispalan tää nykyinen kaavoitus aloitettiin, niin yksi yhdistys siellä totesi, että no eikö tässä voisi jatkaa nyt täällä vapaaehtoisella suojelulla. Mun mielestä oli hirveän hyvä, että siellä silloin kaupungin silloiset viranhaltijat sanoi, että no kun se ei oikein ole toiminut tähänkään asti, se ihmisten hyvä tahto. (H19)

Haastatteluiden perusteella näyttää siltä, että taloudellisten edellytysten, säädösohjauksen ja eri toimijoiden voimavarojen resursoimattomuus johtaa osaltaan sattumanvaraisiin ratkaisuihin, jotka toteutuvat eri kunnissa ja alueilla eri tavoin sen mukaan millaisin resurssein työtä tehdään.

5.2.6 Toimintakulttuurin vaikutus

Merkittävä sattumanvaraisuuteen johtava tekijä on erot toimijoiden toimintakulttuureissa, arvomaailmoissa ja asenteissa. Etenkin kulttuuriympäristön asiantuntijat ajattelevat, että lakipohjan nakertuessa suojelutahdon merkitys kulttuuriympäristöä koskevassa päätöksenteossa korostuu. Kunnan toimintakulttuurilla nähdään olevan merkittävä vaikutus.

täällä esimerkiksi se kulttuuri on kyllä nähtävissä, täällä ymmärretään se, elikkä tietysti kaikki tehtaan vanhat rakennukset ja asuinrakennukset, nää on kuulunut täällä niinku arkipäivään. Mutta tota semmoisissa kunnissa, joissa sitä ei ole tai ei ole vanhaa historiaakaan niin paljon... mäkin tulin tänne Muuramesta, joka on tämmöinen, siellä ei ole kuin muutama vanha rakennus siinä keskustassa eli siellä ei ole semmoista kulttuuriakaan. Että siellä vaan rakennetaan uutta ja ollaan tehokkaita, että täällä se kulttuuri on toisenlainen. (H12)

Kunnissa toimintakulttuurilla voi olla pitkätkin juuret. Monet kuntatason parissa toimineet haastatellut huomauttavat, että mitä pienemmästä kunnasta on kyse, sitä useammin suhtautumisen ja asioiden suunta voi olla yksittäisistäkin johtavassa asemassa olevasta ihmisestä kiinni.

se varmasti leviää, että jos kunnan johdossa, johtavissa virkamiehissä on semmoista nihkeä asennetta tai johtavissa luottamushenkilöissä, niin minä luulen, että nekin leviää sitten hyvin herkästi. Että nää on niinku kielteisiä asioita, mutta sitten nää voi